

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 147/2530

บริษัทอาร์โกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

บริษัทชวริน จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทชวริน จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชวลิต ทั้งสัมพันธ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า คดีนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้ โดยจำเลยได้ชำระหนี้รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้แก่โจทก์จนพอใจแล้ว โจทก์ไม่ติดใจเรียกร้องหนี้สินเกี่ยวกับคดีนี้อีกต่อไป จำเลยจึงขอถอนฟ้องฎีกาและโปรดคืนค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่จำเลยเป็นกรณีพิเศษด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้าน (อันดับ 98)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 1,816,078.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 86)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายความผู้มีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อใน คำร้อง (อันดับ 98)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฟ้องฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลย  
3 ใน 4 จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

---

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฟ้องฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลย  
3 ใน 4 จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ